

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 711/2536

นางพยอม แกตระการช

โจทก์

นางกุสุมา สมิตะสิริ

จำเลย

นางพยอม แกตระการ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 271

ความว่า จำเลยฎีกา โจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดก ของนายป่า และนายบรรยงช แกตระการ มีความประสงค์ที่จะขอให้ ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งอายัดที่ดินโฉนดเลขที่ 76แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งโจทก์ได้ขอให้ศาลชั้นต้น มีคำสั่งอายัดที่ดินแปลงดังกล่าวไว้ เพราะเหตุว่าที่มรดกดังกล่าวนี้มีปัญหาในการจัดการมรดก บัดนี้ โจทก์มีความประสงค์ที่จะขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งอายัดที่ดินแปลงดังกล่าว เพื่อจะนำไปแบ่งกันในระหว่างทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดก และที่ดินแปลงดังกล่าวนี้มีได้มีข้อพิพาท กันแต่อย่างใด โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยแบ่งที่ดินโฉนดเลขที่ 79แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ให้โจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายบรรยงหรือบันยง แกตระการ จำนวน 1 ใน 6 ส่วน ถ้าการแบ่งดังกล่าวไม่อาจทำได้ ก็ให้ขายโดยการประมูลราคากันในระหว่างโจทก์จำเลย แต่ถ้าการขายโดยประมูลราคากันไม่อาจตกลงกันได้ก็ให้ ขายทอดตลาดแล้วนำเงินสุทธิที่ได้จากการขายมาแบ่งให้ โจทก์ตามส่วนดังกล่าว ส่วนคำขออื่นของโจทก์นอกจากนี้ ให้ยกเสีย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยแบ่งที่ดินโฉนดเลขที่ 79 แขวง  
ชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานครให้โจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกของนาย  
บรรยงหรือบันยง จำนวน 5 ใน 36 ส่วน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตาม คำพิพากษา  
ศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ(อันดับ 143,142)

ศาลฎีกามีคำสั่งในเรื่องขอทุเลาการบังคับว่าพิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการ  
บังคับไว้ แต่ห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาล  
ชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ (คำสั่งคำร้องที่ 33/2536)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 166)

อนึ่ง ก่อนโจทก์ยื่นคำร้องนี้ โจทก์เคยยื่นคำแถลง โดยมีข้อความทำนอง  
เดียวกันนี้มาครั้งหนึ่งแล้ว และศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า พิเคราะห์แล้ว เห็นว่ากรณีตาม  
คำแถลงของโจทก์เป็นกรณีที่ศาลอุทธรณ์ได้มีคำสั่งอนุญาตให้มีการทุเลาการบังคับไว้  
แต่ห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่าง การพิจารณาของศาล  
อุทธรณ์ โดยให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่ง ให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ ขณะนี้ปรากฏว่าศาล  
อุทธรณ์ ได้มีคำพิพากษาแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะสั่งตามคำแถลงของโจทก์ อีก (อันดับ  
162,165)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว กรณีตามคำร้องของ โจทก์เป็นเรื่อง เกี่ยวกับการบังคับคดีซึ่ง  
โจทก์ชอบที่จะไปดำเนินการ ในศาลชั้นต้น การมาร้องขอให้เพิกถอนการอายัดที่ดิน

โฉนดเลขที่ 76 ต่อศาลฎีกาจึงเป็นการไม่ชอบ ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

\_\_\_\_\_

พิเคราะห์แล้ว กรณีตามคำร้องของ โจทก์เป็นเรื่อง เกี่ยวกับการบังคับคดีซึ่ง  
โจทก์ชอบที่จะไปดำเนินการ ในศาลชั้นต้น การมาร้องขอให้เพิกถอนการอายัดที่ดิน  
โฉนดเลขที่ 76 ต่อศาลฎีกาจึงเป็นการไม่ชอบ ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(เสมอ อินทรศักดิ์-บุญศรี กอบบุญ-เพี้ยน พุทธสุธัตตา)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |